刑法02 筆記：刑法的功能與法益

> 來源：刑法02 課程字幕 00:01:44 ~ 00:24:00

🕮 法條原文速查

> **§185-4**（肇事逃逸罪）
> 駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處六月以上五年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處一年以上七年以下有期徒刑。→ 保護法益有爭議

> **§230**（血親性交罪）
> 與直系或三親等內旁系血親為性交者，處五年以下有期徒刑。→ 學者批評「找不到保護法益」

> **動物保護法§25**（虐待動物）
> 故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。→ 建議查閱最新條文

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「刑法的功能為何？」	保護**法益**（重要的社會生活利益）
「純粹違反道德的行為，是否應以刑法制裁？」	**否**，刑法保護法益，非維護道德；無具體法益侵害即不應入罪
「血親性交罪的保護法益為何？」	學者批評**找不到具體法益**，主張應刪除；近親結合生殖不健全之論據亦不充分（避孕即無此風險）
「法益影響哪些法律層面？」	影響**構成要件的解釋**方向及**競合**的判斷
「刑罰是否為滿足被害人報復心？」	**否**，刑法對已被害之人無能為力，刑罰功能在於**預防犯罪**

一、刑法的功能：保護法益

(一) 法益的定義

- **法益**＝重要的社會生活利益，值得國家以刑罰加以保護
- 不是所有利益都值得刑法保護，刑法是**最後手段**

(二) 典型法益類型

```
法益分類
├── 值得刑法保護
│     ├── 生命
│     ├── 身體
│     ├── 自由
│     └── 財產
│
└── 不值得刑法保護
      ├── 噪音妨害（生活品質問題）
      └── 網路誘導消費／直播敲點（民事問題）
```

(三) 法益的功能

1. **影響構成要件解釋**：對同一條文，依不同法益定位會有不同解釋結果
2. **影響競合判斷**：保護法益相同的犯罪較可能成立法條競合

> **例**：§185-4 肇事逃逸罪的保護法益有爭議：若認為保護「生命身體」→ 與過失致死/傷害可能法條競合；若認為保護「公共安全」→ 與過失致死/傷害可能數罪併罰。法益定位不同，結論完全不同。

二、道德 ≠ 法益

(一) 核心原則

- 單純違反社會道德觀感，但**無具體法益侵害**的行為，不應以刑法處罰
- 刑法不是道德法典

(二) 案例分析

案例一：血親性交罪（§230）

項目	說明
條文	與直系或三親等內旁系血親為性交 → 五年以下有期徒刑
保護法益？	學者找不到具體法益
反駁「優生學」	若以避免近親生殖不健全為由，只要避孕即無此風險；且同性血親間性交也處罰，與優生無關
學者主張	本罪實質上是處罰道德上的**禁忌（taboo）**，而非保護法益，宜刪除

案例二：侮辱屍體罪

- 侮辱屍體罪的保護法益為何？屍體已無感覺，**找不到被害人**
- 實質上保護的是社會的道德情感

案例三：動物保護法

- 動保法只保護**貓狗等被人類飼養的寵物**，不保護蟑螂、老鼠
- 實質上保護的是**愛貓愛狗人士的道德情感**，而非動物本身的權利
- 老師觀點：這是道德情感的保護，是否值得以刑法保護有疑問

三、刑法不保護被害人的報復心

(一) 核心觀念

- 刑法對**已經被害的人無能為力**（傷害已發生，無法復原）
- 滿足被害人或被害人家屬的「報復心」**不是刑法的功能**

(二) 刑法的真正功能

- **預防犯罪**（一般預防＋特別預防）
- 防止未來有人再犯同樣的行為
- 非「以牙還牙」的報應手段

> **老師舉例**：某警專學生被性侵致死，家屬希望重判。但刑法不能以「讓家屬好過一點」作為量刑依據——這不是刑法的功能。

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§185-4	肇事逃逸罪	法益定位影響構成要件解釋與競合
§230	血親性交罪	找不到保護法益，僅保護道德禁忌
動保法§25	虐待動物罪	保護的是道德情感而非法益